



P U T U S A N

Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELMO DWIPUTRA ALS ELMO ALS BISMILLAH ALS ZILONG ALS MR BLOOD BIN RUDHY LATIEF;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sawerigading Q 10 RT 002 RW 002, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 08 September 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2025 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 07 November 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 18 Januari 2026;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama **ERNAWATI, S.H., M.H., dkk** Para Advokat dari Kantor Hukum “Erna & Rekan” beralamat kantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav.1 No.1 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2025 Nomor 158/PID/2025/PN BJM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 19 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 19 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- 3 (tiga) paket sabu dengan bungkus warna kuning emas gambar “harimau” berat kotor 3.200 gram (berat bersih 2.999,81 gram);
- 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 gram (berat bersih 180,86 gram);
- 1 (satu) buah koper warna kuning emas merek PaiUmroh Travel;
- 1 (satu) buah alat press warna abu-abu merk Hyperlite;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk CHQ;
- 1 (satu) buah ulekan batu;
- 1 (satu) buah modem warna putih merk BOLT;
- 1 (satu) pak plastk klip besar warna bening;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tiket kereta api tujuan Semarang Tawang Bank Jateng ke Surabaya Pasar Turi an. ELMO DWIPUTRA;
- 1 (satu) lembar tiket Tiket KM. Dharma Rucita 1 tujuan Surabaya ke Banjarmasin An. ELMO DWIPUTRA;
- 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus sabu warna kuning emas gambar “harimau”;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 3328-1523-0295-0001 an. ADI YOGA PANGESTU;
- 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 7315-0427-0794-0008 an. UMAR;
- 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 3275-0107-0994-0019 an. YUDHI HARYADI;
- 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam No. WhatsApp 0887-0552-5911 dengan IMEI 1: 860452079662294 dan IMEI 2: 860452079662286;
- 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam dengan IMEI 1: 860452073764575 dan IMEI 2: 860452073764567;
- 1 (satu) buah HP merk Poco M5 warna kuning dengan IMEI 1: 867655066744544 dan IMEI 2: 867655066744551;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna hitam;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Plus warna hitam dengan IMEI 1: 352072542931137 dan IMEI 2: 352072542994317;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 06.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Barito Hilir Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. dan Saksi Fachrusy Syakirin, S.H., M.M. Bin Suhermanto yang merupakan anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. dan Saksi Fachrusy Syakirin, S.H., M.M. Bin Suhermanto melakukan penyelidikan data-data Scientific untuk mengetahui keberadaan Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief. Setelah Saksi Oggi Oken-

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berson, Sp., M.M. dan Saksi Fachrusy Syakirin, S.H., M.M. Bin Suhermanto mengetahui keberadaan Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief sedang berada di Kapal KM. Dharma Rucita 1 yang menuju Kota Banjarmasin. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 05.30 Wita Kapal KM. Dharma Rucita yang ditumpangi oleh Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief telah sampai bersandar di Pelabuhan Trisakti Jalan Barito Hilir Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan pada pukul 06.00 Wita setelah Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief turun dari kapal tersebut, kemudian Saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. dan Saksi Fachrusy Syakirin, S.H., M.M. Bin Suhermanto mengamankan dan melakukan penggeledahan badan atau pakaian yang disaksikan oleh Saksi Ridho Rachmanta Fauzan Syah Bin Widji Rachmat Syah terhadap Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief ditemukan narkotika sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 3.200 gram (berat bersih 2.999,81 gram), 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 gram (berat bersih 180,86 gram), 1 (satu) buah alat press warna abu-abu merk Hyperlite, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah ulekan batu, 1 (satu) buah modem warna putih merk BOLT, 1 (satu) pak plastik klip besar warna bening, 1 (satu) pak plastik klik kecil warna bening, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tiket kereta api tujuan Semarang Tawang Bank Jateng ke Surabaya Pasar Turi an. ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar Tiket KM. Dharma Rucita 1 tujuan Surabaya ke Banjarmasin an. ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus sabu warna kuning emas gambar "harimau", 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK: 3328-1523-0295-0001 an. ADI YOGA PANGESTU, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK: 7315-0427-0794-0008 an. UMAR, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK: 3275-0107-0994-0019 an. YUDHI HARYADI, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam No. WhatsApp: 0887-0552-5911 dengan IMEI 1: 860452079662294 dan IMEI 2: 860452079662286, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam dengan IMEI 1: 860452073764575 dan IMEI 2: 860452073764567, 1 (satu) buah HP merk Poco M5 warna kuning dengan IMEI 1: 867655066744544 dan IMEI 2: 867655066744551, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Plus warna hitam dengan IMEI 1: 352072542931137 dan IMEI 2: 352072542994317 ang berada di dalam 1

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah koper warna kuning emas merk PaiUmroh Travel yang pada saat itu dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief sendiri.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief bisa sampai membawa narkoba jenis sabu ke Kota Banjarmasin, sebelumnya Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief mengakui dihubungi seseorang melalui akun SIGNAL dengan ID MANDOR dengan mengarahkan Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief untuk mengambil narkoba jenis sabu pada tanggal 23 Mei 2025 dengan cara di ranjau di dalam kamar hotel di Kota Semarang dengan cara dipandu oleh orang yang bernama MANDOR melalui chat pada aplikasi SIGNAL. Setelah selesai mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief pulang menuju kontrakan Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief. Kemudian Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief menghitung berapa jumlah narkoba jenis sabu yang Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief ambil yaitu sebanyak 9 (sembilan) paket sabu berat sekitar 9 kilogram dan kemudian Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief melaporkan hasilnya kepada orang yang bernama BE KIND dari 9 (sembilan) paket sabu berat sekitar 9 (sembilan) kilogram sudah habis Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief ranjau sebanyak 5.800 gram di Kota Semarang sedangkan sisanya berat sekitar 3.200 gram Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief bawa dari Kota Semarang menuju Kota Samarinda. Akan tetapi belum sempat ke Kota Samarinda terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian di Kota Banjarmasin.

- Bahwa Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu yaitu:

- a. Yang pertama sebanyak 8 (delapan) kilogram narkoba jenis sabu pada tanggal 18 Maret 2025 Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief mengambilnya dengan cara diranjau di dalam mobil MOBILIO warna putih di parkir rumah sakit

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kota Semarang dengan cara dipandu oleh orang yang bernama MANDOR melalui chat pada aplikasi SIGNAL dan dijanjikan akan mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah)

b. Yang kedua sebanyak 9 (sembilan) kilogram narkoba jenis sabu pada tanggal 23 Mei 2025 Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief mengambilnya dengan cara di ranjau di dalam kamar hotel di Kota Semarang dengan cara dipandu oleh orang yang bernama MANDOR melalui chat pada aplikasi SIGNAL akan tetapi Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief belum menerima upah/imbalan karena terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian.

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06416/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti nomor 20765/2025/NNF dan 20766/2025/NNF, POSITIF Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 06.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Barito Hilir Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. dan Saksi Fachrusy Syakirin, S.H., M.M. Bin Suhermanto yang merupakan anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. dan Saksi Fachrusy Syakirin, S.H., M.M. Bin Suhermanto melakukan penyelidikan data-data Scientific untuk mengetahui keberadaan Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief. Setelah Saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. dan Saksi Fachrusy Syakirin, S.H., M.M. Bin Suhermanto mengetahui keberadaan Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief sedang berada di Kapal KM. Dharma Rucita 1 yang menuju Kota Banjarmasin. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 05.30 Wita Kapal KM. Dharma Rucita yang ditumpangi oleh Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief telah sampai bersandar di Pelabuhan Trisakti Jalan Barito Hilir Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan pada pukul 06.00 Wita setelah Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief turun dari kapal tersebut, kemudian Saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. dan Saksi Fachrusy Syakirin, S.H., M.M. Bin Suhermanto mengamankan dan melakukan penggeledahan badan atau pakaian yang disaksikan oleh Saksi Ridho Rachmanta Fauzan Syah Bin Widji Rachmat Syah terhadap Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief ditemukan narkotika sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 3.200 gram (berat bersih 2.999,81 gram), 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 gram (berat bersih 180,86 gram), 1 (satu) buah alat press warna abu-abu merk Hyperlite, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah ulekan batu, 1 (satu) buah modem warna putih merk BOLT, 1 (satu) pak plastik klip besar warna bening, 1 (satu) pak plastik klik kecil warna bening, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tiket kereta api tujuan Semarang Tawang Bank Jateng ke Surabaya Pasar Turi an. ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar Tiket

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Dharma Rucita 1 tujuan Surabaya ke Banjarmasin an. ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus sabu warna kuning emas gambar "harimau", 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK: 3328-1523-0295-0001 an. ADI YOGA PANGESTU, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK: 7315-0427-0794-0008 an. UMAR, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK: 3275-0107-0994-0019 an. YUDHI HARYADI, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam No. WhatsApp: 0887-0552-5911 dengan IMEI 1: 860452079662294 dan IMEI 2: 860452079662286, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam dengan IMEI 1: 860452073764575 dan IMEI 2: 860452073764567, 1 (satu) buah HP merk Poco M5 warna kuning dengan IMEI 1: 867655066744544 dan IMEI 2: 867655066744551, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Plus warna hitam dengan IMEI 1: 352072542931137 dan IMEI 2: 352072542994317 ang berada di dalam 1 (satu) buah koper warna kuning emas merk PaiUmroh Travel yang pada saat itu dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief sendiri.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief bisa sampai membawa narkoba jenis sabu ke Kota Banjarmasin, sebelumnya Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief mengakui dihubungi seseorang melalui akun SIGNAL dengan ID MANDOR dengan mengarahkan Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief untuk mengambil narkoba jenis sabu pada tanggal 23 Mei 2025 dengan cara di ranjau di dalam kamar hotel di Kota Semarang dengan cara dipandu oleh orang yang bernama MANDOR melalui chat pada aplikasi SIGNAL. Setelah selesai mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief pulang menuju kontrakan Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief. Kemudian Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief menghitung berapa jumlah narkoba jenis sabu yang Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief ambil yaitu sebanyak 9 (sembilan) paket sabu berat sekitar 9 kilogram dan kemudian Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief melaporkan hasilnya kepada orang yang bernama BE KIND dari 9 (sembilan) paket sabu berat

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 9 (sembilan) kilogram sudah habis Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief ranjau sebanyak 5.800 gram di Kota Semarang sedangkan sisanya berat sekitar 3.200 gram Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief bawa dari Kota Semarang menuju Kota Samarinda. Akan tetapi belum sempat ke Kota Samarinda terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian di Kota Banjarmasin.

- Bahwa Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

a. Yang pertama sebanyak 8 (delapan) kilogram narkoba jenis sabu pada tanggal 18 Maret 2025 Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief mengambilnya dengan cara diranjau di dalam mobil MOBILIO warna putih di parkir rumah sakit di Kota Semarang dengan cara dipandu oleh orang yang bernama MANDOR melalui chat pada aplikasi SIGNAL dan dijanjikan akan mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah)

b. Yang kedua sebanyak 9 (sembilan) kilogram narkoba jenis sabu pada tanggal 23 Mei 2025 Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief mengambilnya dengan cara di ranjau di dalam kamar hotel di Kota Semarang dengan cara dipandu oleh orang yang bernama MANDOR melalui chat pada aplikasi SIGNAL akan tetapi Terdakwa Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief belum menerima upah/imbalan karena terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian.

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06416/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti nomor 20765/2025/NNF dan 20766/2025/NNF, POSITIF Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oggi Oken – Berson, Sp., M.M., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 06.00 WITA, bertempat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang beralamat di Jalan Barito Hilir Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu bungkus warna kuning emas gambar “harimau” dengan berat kotor 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram/berat bersih 2.999,81 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram dan 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 (seratus sembilan puluh) gram/berat bersih 180,86 (seratus delapan puluh koma delapan puluh enam) gram;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah koper warna kuning emas merk “PaiUmroh Travel” yang mana pada saat itu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan lakukan penggeledahan di dalam tas, selain narkotika jenis sabu kami juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat press warna abu-abu merk Hyperlite, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah ulekan batu, 1 (satu) buah modem warna putih merk BOLT, 1 (satu) pak plastik klip besar warna bening, 1 (satu) pak plastik klik kecil warna bening, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tiket kereta api tujuan Semarang Tawang Bank Jateng ke Surabaya Pasar Turi atas nama ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar Tiket KM. Dharma Rucita 1 tujuan

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya ke Banjarmasin atas nama ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus sabu warna kuning emas gambar "harimau", 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK: 3328-1523-0295-0001 an. ADI YOGA PANGESTU, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK: 7315-0427-0794-0008 an. UMAR, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK: 3275-0107-0994-0019 an. YUDHI HARYADI, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam No. WhatsApp: 0887-0552-5911 dengan IMEI 1: 860452079662294 dan IMEI 2: 860452079662286, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam dengan IMEI 1: 860452073764575 dan IMEI 2: 860452073764567, 1 (satu) buah HP merk Poco M5 warna kuning dengan IMEI 1: 867655066744544 dan IMEI 2: 867655066744551, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Plus warna hitam dengan IMEI 1: 352072542931137 dan IMEI 2: 352072542994317;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ditemukan 3 (tiga) buah identitas KTP yang diantaranya 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 3328-1523-0295-0001 atas nama ADI YOGA PANGESTU, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 7315-0427-0794-0008 atas nama UMAR, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 3275-0107-0994-0019 atas nama YUDHI HARYADI semua identitas KTP tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai identitas palsu untuk cek'in Hotel dan naik pesawat, dengan tujuan mengelabui Petugas Kepolisian;
- Bahwa mengenai kepemilikan 5 (lima) buah Handphone dengan berbagai merk tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam hal transaksi Narkotika dengan menggunakan aplikasi "SIGNAL" dan aplikasi "Binance";
- Bahwa pada saat itu tidak ada ditemukan uang pada diri Terdakwa;
- Bahwa yang meminta Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu sampai saat ini belum ditangkap, dan masih dalam proses pencarian;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sedang berada di Kapal KM. Dharma Rucita 1 yang menuju Kota Banjarmasin, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 05.30 WITA Kapal KM. Dharma Rucita 1 yang ditumpangi oleh Terdakwa telah sampai bersandar di Pelabuhan Trisakti Jalan Barito Hilir Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan pada pukul 06.00 WITA setelah Terdakwa turun

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kapal tersebut, kami langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu di dalam 1 (satu) buah koper warna kuning emas merk "PAIUMROH TRAVEL" tersebut adalah untuk dibawa dari Kota Semarang menuju Kota Samarinda yang sebelumnya melalui Kota Banjarmasin atas perintah Saudara BE KIND;

- Bahwa Terdakwa saat itu dihubungi melalui akun chat aplikasi "SIGNAL" dengan ID "MANDOR" dengan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pada tanggal 23 Mei 2025 dengan cara sistem ranjau di dalam kamar hotel yang ada di Kota Semarang, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang menuju kontrakan Terdakwa, kemudian menghitung jumlah narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket sabu dengan berat sekitar 9 (sembilan) kilogram, lalu kemudian Terdakwa melaporkan hasilnya kepada Saudara BE KIND, kemudian dari 9 (sembilan) paket sabu berat sekitar 9 (sembilan) kilogram yang sudah Terdakwa ranjau sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) gram di Kota Semarang sedangkan sisanya dengan berat sekitar 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram, Terdakwa bawa dari Kota Semarang menuju Kota Samarinda melalui Kota Banjarmasin, namun belum sempat sampai ke Kota Samarinda Terdakwa terlebih dahulu ditangkap di Kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sudah mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- Yang Pertama pada tanggal 18 Maret 2025 dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) kilogram narkotika jenis sabu, Terdakwa mengambil dengan sistem di ranjau di dalam mobil merk MOBILIO warna putih di parkir Rumah Sakit Kota Semarang dengan cara dipandu oleh Saudara MANDOR melalui chatting pada aplikasi "SIGNAL";
- Yang Kedua pada tanggal 23 Mei 2025 dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) kilogram narkotika jenis sabu, Terdakwa pada saat itu mengambil dengan sistem di ranjau di dalam kamar hotel Kota Semarang dengan cara dipandu oleh Saudara MANDOR melalui chatting pada aplikasi "SIGNAL";

- Bahwa pada saat pengantaran yang Pertama yaitu pada tanggal 18 Maret 2025, Terdakwa sudah menerima upah sebesar

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), namun pada saat pengantaran yang Kedua Terdakwa mengakui belum menerima upah/imbalan karena terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang diterima dari Saudara MANDOR adalah sebanyak 9 (sembilan) paket sabu berat sekitar 9 (sembilan) kilogram sedangkan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa hanya ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, lalu setelah dilakukan penimbangan maka diketahui 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram dan 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 (seratus sembilan puluh) gram, lalu dari hasil interogasi kepada Terdakwa, bahwa yang bersangkutan mengakui untuk sisa narkoba jenis sabu sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) gram sudah Terdakwa ranjau diletakkan di sekitar Universitas Diponegoro Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan dan membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fachrusy Syakirin, S.H., Bin Suhermanto dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 06.00 WITA, bertempat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang beralamat di Jalan Barito Hilir Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu bungkus warna kuning emas gambar "harimau" dengan berat kotor 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram/ berat bersih 2.999,81 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram dan 2 (dua) paket kecil sabu

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 190 (seratus sembilan puluh) gram/berat bersih 180,86 (seratus delapan puluh koma delapan puluh enam) gram;

- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah koper warna kuning emas merk "PaiUmroh Travel" yang mana pada saat itu dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kami lakukan penggeledahan di dalam tas, selain narkoba jenis sabu kami juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat press warna abu-abu merk Hyperlite, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah ulekan batu, 1 (satu) buah modem warna putih merk BOLT, 1 (satu) pak plastik klip besar warna bening, 1 (satu) pak plastik klik kecil warna bening, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tiket kereta api tujuan Semarang Tawang Bank Jateng ke Surabaya Pasar Turi atas nama ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar Tiket KM. Dharma Rucita 1 tujuan Surabaya ke Banjarmasin atas nama ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus sabu warna kuning emas gambar "harimau", 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 3328-1523-0295-0001 an. ADI YOGA PANGESTU, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 7315-0427-0794-0008 an. UMAR, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 3275-0107-0994-0019 an. YUDHI HARYADI, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam No. WhatsApp : 0887-0552-5911 dengan IMEI 1: 860452079662294 dan IMEI 2 : 860452079662286, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam dengan IMEI 1 : 860452073764575 dan IMEI 2 : 860452073764567, 1 (satu) buah HP merk Poco M5 warna kuning dengan IMEI 1 : 867655066744544 dan IMEI 2 : 867655066744551, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Plus warna hitam dengan IMEI 1 : 352072542931137 dan IMEI 2 : 352072542994317;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ditemukan 3 (tiga) buah identitas KTP yang diantaranya 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 3328-1523-0295-0001 atas nama ADI YOGA PANGESTU, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 7315-0427-0794-0008 atas nama UMAR, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 3275-0107-0994-0019 atas nama YUDHI HARYADI semua identitas KTP tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai identitas palsu untuk cek'in Hotel dan naik pesawat, dengan tujuan mengelabui Petugas Kepolisian;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kepemilikan 5 (lima) buah Handphone dengan berbagai merk tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam hal transaksi Narkotika dengan menggunakan aplikasi "SIGNAL" dan aplikasi "Binance";
- Bahwa pada saat itu tidak ada ditemukan uang pada diri Terdakwa;
- Bahwa orang yang meminta Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu sampai saat ini belum ditangkap, dan masih dalam proses pencarian;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sedang berada di Kapal KM. Dharma Rucita 1 yang menuju Kota Banjarmasin, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 05.30 WITA Kapal KM. Dharma Rucita 1 yang ditumpangi oleh Terdakwa telah sampai bersandar di Pelabuhan Trisakti Jalan Barito Hilir Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan pada pukul 06.00 WITA setelah Terdakwa turun dari kapal tersebut, Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu di dalam 1 (satu) buah koper warna kuning emas merk "PAIUMROH TRAVEL" tersebut adalah untuk dibawa dari Kota Semarang menuju Kota Samarinda yang sebelumnya melalui Kota Banjarmasin atas perintah Saudara BE KIND;
- Bahwa Terdakwa saat itu dihubungi melalui akun chat aplikasi "SIGNAL" dengan ID "MANDOR" dengan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pada tanggal 23 Mei 2025 dengan cara sistem ranjau di dalam kamar hotel yang ada di Kota Semarang, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang menuju kontrakan Terdakwa, kemudian menghitung jumlah narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket sabu dengan berat sekitar 9 (sembilan) kilogram, lalu kemudian Terdakwa melaporkan hasilnya kepada Saudara BE KIND, kemudian dari 9 (sembilan) paket sabu berat sekitar 9 (sembilan) kilogram yang sudah Terdakwa ranjau sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) gram di Kota Semarang sedangkan sisanya dengan berat sekitar 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram, Terdakwa bawa dari Kota Semarang menuju Kota Samarinda melalui Kota Banjarmasin, namun belum sempat sampai ke Kota Samarinda Terdakwa terlebih dahulu ditangkap di Kota Banjarmasin;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sudah mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Yang Pertama pada tanggal 18 Maret 2025 dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) kilogram narkoba jenis sabu, Terdakwa mengambil dengan sistem di ranjau di dalam mobil merk MOBILIO warna putih di parkir Rumah Sakit Kota Semarang dengan cara dipandu oleh Saudara MANDOR melalui chatting pada aplikasi "SIGNAL";
 - Yang Kedua pada tanggal 23 Mei 2025 dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) kilogram narkoba jenis sabu, Terdakwa pada saat itu mengambil dengan sistem diranjau di dalam kamar hotel Kota Semarang dengan cara di pandu oleh Saudara MANDOR melalui chatting pada aplikasi "SIGNAL";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu di dalam 1 (satu) buah koper warna kuning emas merk "PAIUMROH TRAVEL" tersebut adalah untuk dibawa dari Kota Semarang menuju Kota Samarinda yang sebelumnya melalui Kota Banjarmasin atas perintah Saudara BE KIND;
- Bahwa pada saat pengantaran yang Pertama yaitu pada tanggal 18 Maret 2025, Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), namun pada saat pengantaran yang Kedua Terdakwa mengakui belum menerima upah/ imbalan karena terlebih dahulu di tangkap;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang diterima dari Saudara MANDOR adalah sebanyak 9 (sembilan) paket sabu berat sekitar 9 (sembilan) kilogram sedangkan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa hanya ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, lalu setelah dilakukan penimbangan maka diketahui 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram dan 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 (seratus sembilan puluh) gram, lalu dari hasil interogasi kepada Terdakwa, bahwa yang bersangkutan mengakui untuk sisa narkoba jenis sabu sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) gram sudah Terdakwa ranjau diletakkan di sekitar Universitas Diponegoro Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2025;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan dan membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ridho Rachmanta Fauzan Syah Bin Widji Rachmat Syah
dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security/Petugas Keamanan di dalam Kapal Dharma Rucita 1 yang dimana posisi Terdakwa pada saat itu adalah salah satu penumpang dari Kapal Dharma Rucita 1 keberangkatan dari Kota Surabaya menuju Kota Banjarmasin dengan kapal bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin tempat posisi Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 06.00 WITA, bertempat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Barito Hilir Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa, pada saat itu Petugas Kepolisian terlebih dahulu menjelaskan kepada Saksi, bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan membawa narkoba jenis sabu tanpa ijin, pada saat itu Petugas Kepolisian terlebih dahulu memanggil Saksi sebagai Saksi ditempat kejadian penangkapan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas dan pada saat itu Petugas Kepolisian juga menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah koper warna kuning emas merk "PaiUmroh Travel", yang mana didalam koper tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 3.200 gram (berat bersih 2.999,81 gram), 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 gram (berat bersih 180,86 gram), 1 (satu) buah alat press warna abu-abu merk Hyperlite, 1 (satu) buah timbangan digital warna

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



putih merk CHQ, 1 (satu) buah ulekan batu, 1 (satu) buah modem warna putih merk BOLT, 1 (satu) pak plastik klip besar warna bening, 1 (satu) pak plastik klik kecil warna bening, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tiket kereta api tujuan Semarang Tawang Bank Jateng ke Surabaya Pasar Turi an. ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar Tiket KM. Dharma Rucita 1 tujuan Surabaya ke Banjarmasin an. ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus sabu warna kuning emas gambar "harimau", 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 3328-1523-0295-0001 an. ADI YOGA PANGESTU, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 7315-0427-0794-0008 an. UMAR, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 3275-0107-0994-0019 an. YUDHI HARYADI, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam No. WhatsApp : 0887-0552-5911 dengan IMEI 1 : 860452079662294 dan IMEI 2 : 860452079662286, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam dengan IMEI 1 : 860452073764575 dan IMEI 2 : 860452073764567, 1 (satu) buah HP merk Poco M5 warna kuning dengan IMEI 1 : 867655066744544 dan IMEI 2 : 867655066744551, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Plus warna hitam dengan IMEI 1 : 352072542931137 dan IMEI 2 : 352072542994317;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena telah membawa Narkotika jenis sabu tanpa izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 06.00 WITA, bertempat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Barito Hilir Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti yang ada di dalam koper warna kuning emas merek "PaiUmroh Travel", yaitu berupa 3 (tiga) paket

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan bungkus warna kuning emas gambar "harimau" berat kotor 3.200 gram (berat bersih 2.999,81 gram) dan 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 gram (berat bersih 180,86 gram), 1 (satu) buah alat press warna abu-abu merk Hyperlite, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah ulekan batu, 1 (satu) buah modem warna putih merk BOLT, 1 (satu) pak plastk klip besar warna bening, 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tiket kereta api tujuan Semarang Tawang Bank Jateng ke Surabaya Pasar Turi an. ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar tiket Tiket KM. Dharma Rucita 1 tujuan Surabaya ke Banjarmasin An. ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus sabu warna kuning emas gambar "harimau", 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 3328-1523-0295-0001 an. ADI YOGA PANGESTU, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 7315-0427-0794-0008 an. UMAR, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 3275-0107-0994-0019 an. YUDHI HARYADI, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam No. WhatsApp 0887-0552-5911 dengan IMEI 1: 860452079662294 dan IMEI 2: 860452079662286, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam dengan IMEI 1: 860452073764575 dan IMEI 2: 860452073764567, 1 (satu) buah HP merk Poco M5 warna kuning dengan IMEI 1: 867655066744544 dan IMEI 2: 867655066744551, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Plus warna hitam dengan IMEI 1: 352072542931137 dan IMEI 2: 352072542994317;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi akun "SIGNAL" dengan ID "MANDOR" dengan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pada tanggal 23 Mei 2025 dengan cara diranjau di dalam kamar hotel di Kota Semarang dengan cara di pandu oleh Saudara MANDOR melalui chat pada aplikasi "SIGNAL", setelah selesai mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang menuju kontrakan, kemudian menghitung berapa jumlah narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil yaitu sebanyak 9 (sembilan) paket sabu berat sekitar 9 (sembilan) kilogram dan kemudian Terdakwa melaporkan hasilnya kepada Saudara BE KIND, dari 9 (sembilan) paket sabu berat sekitar 9 (sembilan) kilogram tersebut yang telah habis Terdakwa ranjau sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) gram di Kota Semarang sedangkan sisanya berat sekitar 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram Terdakwa bawa dari Kota Semarang yang akan menuju Kota Samarinda, akan tetapi melalui Kota Banjarmasin, namun belum sempat ke Kota

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda untuk meletakkan/ranjau sabu tersebut agar diambil pembelinya, Terdakwa terlebih dahulu di tangkap Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) yaitu:

- Yang Pertama pada tanggal 18 Maret 2025 dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) kilogram narkotika jenis sabu, Terdakwa mengambil dengan sistem diranjau di dalam mobil merk MOBILIO warna putih di parkir di Rumah Sakit Kota Semarang dengan cara dipandu oleh Saudara MANDOR melalui chatting pada aplikasi "SIGNAL";
- Yang Kedua pada tanggal 23 Mei 2025 dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) kilogram narkotika jenis sabu, Terdakwa pada saat itu mengambil dengan sistem diranjau di dalam kamar hotel Kota Semarang dengan cara di pandu oleh Saudara MANDOR melalui chatting pada aplikasi "SIGNAL";

- Bahwa pada saat pengantaran yang Pertama yaitu pada tanggal 18 Maret 2025, Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), namun pada saat pengantaran yang Kedua Terdakwa belum menerima upah/imbilan karena terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa untuk sisa narkotika jenis sabu sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) gram sudah Terdakwa ranjau dan meletakkan di sekitar Universitas Diponegoro (UNDIP) di Jalan. Prof. H. Soedharto, S.H., Kota. Semarang Prov Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2025;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu dengan bungkus warna kuning emas gambar "harimau" berat kotor 3.200 gram (berat bersih 2.999,81 gram);
- 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 gram (berat bersih 180,86 gram);
- 1 (satu) buah koper warna kuning emas merek PaiUmroh Travel;
- 1 (satu) buah alat press warna abu-abu merk Hyperlite;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk CHQ;
- 1 (satu) buah ulekan batu;
- 1 (satu) buah modem warna putih merk BOLT;
- 1 (satu) pak plastk klip besar warna bening;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tiket kereta api tujuan Semarang Tawang Bank Jateng ke Surabaya Pasar Turi an. ELMO DWIPUTRA;
- 1 (satu) lembar tiket Tiket KM. Dharma Rucita 1 tujuan Surabaya ke Banjarmasin An. ELMO DWIPUTRA;
- 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus sabu warna kuning emas gambar "harimau";
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 3328-1523-0295-0001 an. ADI YOGA PANGESTU;
- 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 7315-0427-0794-0008 an. UMAR;
- 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 3275-0107-0994-0019 an. YUDHI HARYADI;
- 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam No. WhatsApp 0887-0552-5911 dengan IMEI 1: 860452079662294 dan IMEI 2: 860452079662286;
- 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam dengan IMEI 1: 860452073764575 dan IMEI 2: 860452073764567;
- 1 (satu) buah HP merk Poco M5 warna kuning dengan IMEI 1: 867655066744544 dan IMEI 2: 867655066744551;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Plus warna hitam dengan IMEI 1: 352072542931137 dan IMEI 2: 352072542994317;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06416/NNF/2025, tertanggal Senin 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si Barang Bukti (BB) Nomor 20765/2025/NNF:- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,293$ gram dan Barang Bukti (BB) Nomor 20766/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,168$ gram adalah benar kristal Metamfetamina = terdaftar dalam

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi seseorang melalui akun chat aplikasi "SIGNAL" dengan ID "MANDOR" dengan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pada tanggal 23 Mei 2025 yang diranjau di dalam kamar hotel yang ada di Kota Semarang, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang menuju kontrakan Terdakwa lalu menghitung jumlah narkotika jenis sabu yang diambil dan diketahui berjumlah 9 (sembilan) paket sabu dengan berat sekitar 9 (sembilan) kilogram sehingga Terdakwa melaporkan hasilnya kepada Saudara BE KIND, kemudian atas perintah Saudara BE KIND, dari 9 (sembilan) paket sabu berat sekitar 9 (sembilan) kilogram telah Terdakwa letakkan untuk diambil pembelinya sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) gram di sekitar Universitas Diponegoro (UNDIP) di Jalan. Prof. H. Soedharto, S.H Kota. Semarang Prov Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian sisa narkotika jenis sabu sekitar 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram dibawa oleh Terdakwa dari Kota Semarang menuju Kota Samarinda untuk diletakkan/diranjau agar diambil pembelinya, melalui Kota Banjarmasin, menggunakan Kapal KM. Dharma Rucita 1 yang menuju Kota Banjarmasin, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 05.30 WITA Kapal KM. Dharma Rucita 1 yang ditumpangi oleh Terdakwa telah sampai bersandar di Pelabuhan Trisakti Jalan Barito Hilir Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan pada pukul 06.00 WITA setelah Terdakwa turun dari kapal lalu diamankan pihak Kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu bungkus warna kuning emas gambar "harimau" dengan berat kotor 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram/berat bersih 2.999,81 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram dan 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 (seratus sembilan puluh) gram/berat bersih 180,86 (seratus delapan puluh koma delapan puluh enam) gram 1 (satu) buah koper warna kuning emas merk "PaiUmroh Travel", 1 (satu) buah alat press warna abu-abu merk Hyperlite, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah ulekan batu, 1 (satu) buah modem warna putih merk BOLT, 1 (satu) pak plastik klip besar warna bening, 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening, 1

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kwitansi pembelian tiket kereta api tujuan Semarang Tawang Bank Jateng ke Surabaya Pasar Turi atas nama ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar Tiket KM. Dharma Rucita 1 tujuan Surabaya ke Banjarmasin atas nama ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus sabu warna kuning emas gambar "harimau", 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 3328-1523-0295-0001 an. ADI YOGA PANGESTU, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 7315-0427-0794-0008 an. UMAR, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 3275-0107-0994-0019 an. YUDHI HARYADI, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam No. WhatsApp : 0887-0552-5911 dengan IMEI 1: 860452079662294 dan IMEI 2 : 860452079662286, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam dengan IMEI 1 : 860452073764575 dan IMEI 2 : 860452073764567, 1 (satu) buah HP merk Poco M5 warna kuning dengan IMEI 1 : 867655066744544 dan IMEI 2 : 867655066744551, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Plus warna hitam dengan IMEI 1 : 352072542931137 dan IMEI 2 : 352072542994317 yang seluruhnya berada di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa,

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan dan diketahui 3 (tiga) paket sabu dengan bungkus warna kuning emas gambar "harimau" berat kotor 3.200 gram (berat bersih 2.999,81 gram) dan 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 gram (berat bersih 180,86 gram) yang kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06416/NNF/2025, tertanggal Senin 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si Barang Bukti (BB) Nomor 20765/2025/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,293$ gram dan Barang Bukti (BB) Nomor 20766/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,168$ gram adalah benar kristal Metamfetamina =, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa dihubungi seseorang melalui akun chat aplikasi "SIGNAL" dengan ID "MANDOR" dengan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pada tanggal 23 Mei 2025 yang diranjau di dalam kamar hotel yang ada di Kota Semarang, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang menuju kontrakan Terdakwa lalu menghitung jumlah narkotika jenis sabu yang diambil dan diketahui berjumlah 9 (sembilan) paket sabu dengan berat sekitar 9 (sembilan) kilogram sehingga Terdakwa melaporkan hasilnya kepada Saudara BE KIND, kemudian atas perintah Saudara BE KIND, dari 9 (sembilan) paket sabu berat sekitar 9 (sembilan) kilogram telah Terdakwa letakkan untuk diambil pembelinya sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) gram di Jalan. Prof. H. Soedharto, S.H Kota. Semarang Prov Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian sisa narkotika jenis sabu sekitar 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram dibawa oleh Terdakwa dari Kota Semarang menuju Kota Samarinda untuk diletakkan/diranjau agar diambil pembelinya, melalui Kota Banjarmasin menggunakan Kapal KM. Dharma Rucita 1 yang menuju Kota Banjarmasin, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 05.30 WITA Kapal KM. Dharma Rucita 1 yang ditumpangi oleh Terdakwa telah sampai bersandar di Pelabuhan Trisakti Jalan Barito Hilir Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan pada pukul 06.00 WITA setelah Terdakwa turun dari kapal lalu diamankan pihak Kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu bungkus warna kuning emas gambar "harimau" dengan berat kotor 3.200 (tiga ribu dua ratus) gram/berat bersih 2.999,81 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram dan 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 (seratus sembilan puluh) gram/berat bersih 180,86 (seratus delapan puluh koma delapan puluh enam) gram 1 (satu) buah koper warna kuning emas merk "PaiUmroh Travel", 1 (satu) buah alat press warna abu-abu merk Hyperlite, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah ulekan batu, 1 (satu) buah modem warna putih merk BOLT, 1 (satu) pak plastik klip besar warna bening, 1 (satu) pak plastik klik kecil warna bening, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tiket kereta api tujuan Semarang Tawang Bank Jateng ke Surabaya Pasar Turi atas nama ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar Tiket KM. Dharma Rucita 1 tujuan Surabaya ke Banjarmasin atas nama ELMO DWIPUTRA, 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus sabu warna kuning emas gambar "harimau", 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 3328-1523-0295-0001 an. ADI YOGA PANGESTU, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 7315-0427-0794-0008 an. UMAR, 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK : 3275-0107-0994-0019 an. YUDHI HARYADI, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam No. WhatsApp : 0887-0552-5911 dengan IMEI 1: 860452079662294 dan IMEI 2 : 860452079662286, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam dengan IMEI 1 : 860452073764575 dan IMEI 2 : 860452073764567, 1 (satu) buah HP merk Poco M5 warna kuning dengan IMEI 1 : 867655066744544 dan IMEI 2 : 867655066744551, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Plus warna hitam dengan IMEI 1 : 352072542931137 dan IMEI 2 : 352072542994317 yang seluruhnya berada di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan dan diketahui 3 (tiga) paket sabu dengan bungkus warna kuning emas gambar "harimau" berat kotor 3.200 gram (berat bersih 2.999,81 gram) dan 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 gram (berat bersih 180,86 gram) yang kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06416/NNF/2025, tertanggal Senin 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si Barang Bukti (BB) Nomor 20765/2025/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,293$ gram dan Barang Bukti (BB) Nomor 20766/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,168$ gram

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal Metamfetamina =, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan Kota Samarinda melalui Kota Banjarmasin untuk diletakkan/diranjau agar diambil pembelinya dan Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa berperan sebagai kurir atas perintah MANDOR melalui aplikasi SIGNAL dan dijanjikan upah karena tuntutan ekonomi dan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, bukan sebagai alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) paket sabu dengan bungkus warna kuning emas gambar "harimau" berat kotor 3.200 gram (berat bersih 2.999,81 gram);
- 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 gram (berat bersih 180,86 gram);
- 1 (satu) buah koper warna kuning emas merek PaiUmroh Travel;
- 1 (satu) buah alat press warna abu-abu merk Hyperlite;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk CHQ;
- 1 (satu) buah ulekan batu;
- 1 (satu) buah modem warna putih merk BOLT;
- 1 (satu) pak plastk klip besar warna bening;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tiket kereta api tujuan Semarang Tawang Bank Jateng ke Surabaya Pasar Turi an. ELMO DWIPUTRA;
- 1 (satu) lembar tiket Tiket KM. Dharma Rucita 1 tujuan Surabaya ke Banjarmasin An. ELMO DWIPUTRA;
- 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus sabu warna kuning emas gambar "harimau";
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 3328-1523-0295-0001 an. ADI YOGA PANGESTU;

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 7315-0427-0794-0008 an. UMAR;
- 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 3275-0107-0994-0019 an. YUDHI HARYADI;
- 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam No. WhatsApp 0887-0552-5911 dengan IMEI 1: 860452079662294 dan IMEI 2: 860452079662286;
- 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam dengan IMEI 1: 860452073764575 dan IMEI 2: 860452073764567;
- 1 (satu) buah HP merk Poco M5 warna kuning dengan IMEI 1: 867655066744544 dan IMEI 2: 867655066744551;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Plus warna hitam dengan IMEI 1: 352072542931137 dan IMEI 2: 352072542994317;

oleh karena sebagian merupakan benda terlarang dan sebagian lainnya merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan pemyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Elmo Dwiputra Als Elmo Als Bismillah Als Zilong Als Mr Blood Bin Rudhy Latief** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu dengan bungkus warna kuning emas gambar "harimau" berat kotor 3.200 gram (berat bersih 2.999,81 gram);
 - 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 190 gram (berat bersih 180,86 gram);
 - 1 (satu) buah koper warna kuning emas merek PaiUmroh Travel;
 - 1 (satu) buah alat press warna abu-abu merk Hyperlite;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk CHQ;
 - 1 (satu) buah ulekan batu;
 - 1 (satu) buah modem warna putih merk BOLT;
 - 1 (satu) pak plastk klip besar warna bening;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tiket kereta api tujuan Semarang Tawang Bank Jateng ke Surabaya Pasar Turi an. ELMO DWIPUTRA;
 - 1 (satu) lembar tiket Tiket KM. Dharma Rucita 1 tujuan Surabaya ke Banjarmasin An. ELMO DWIPUTRA;
 - 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus sabu warna kuning emas gambar "harimau";
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 3328-1523-0295-0001 an. ADI YOGA PANGESTU;
 - 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 7315-0427-0794-0008 an. UMAR;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP palsu dengan NIK 3275-0107-0994-0019 an. YUDHI HARYADI;
- 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam No. WhatsApp 0887-0552-5911 dengan IMEI 1: 860452079662294 dan IMEI 2: 860452079662286;
- 1 (satu) buah HP merk Realme Note 60x warna hitam dengan IMEI 1: 860452073764575 dan IMEI 2: 860452073764567;
- 1 (satu) buah HP merk Poco M5 warna kuning dengan IMEI 1: 867655066744544 dan IMEI 2: 867655066744551;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Plus warna hitam dengan IMEI 1: 352072542931137 dan IMEI 2: 352072542994317;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Desember 2025** oleh kami, **Ariyas Dedy, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Arsyad, S.H.**, dan **Depa Indah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Romly Salijo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arsyad, S.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Depa Indah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo Susanto, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)